股票代碼：6169

昱泉國際股份有限公司
一一四年股東常會
議事手冊

召開方式：實體股東會

開會時間：中 華 民 國一一四年六月二十七日（星期五）上午九時整

開會地點：臺中市西屯區市政北二路282號12樓之3 (NTC國家商貿大樓)

目　　錄

頁次

會議議程..... 1
報告事項..... 2
承認事項..... 2
討論事項..... 3
選舉事項..... 6
其他議案..... 7
臨時動議..... 7
散會..... 7

附　　件

一、一一三年度營業報告書..... 8
二、審計委員會審查報告書..... 11
三、董事會議事規範修正條文對照表..... 12
四、會計師查核報告書暨一一三年度個體財務報表..... 13
五、會計師查核報告書暨一一三年度合併財務報表..... 21
六、一一三年度虧損撥補表..... 29
七、公司章程修正條文對照表..... 30
八、股東會議事規則修正條文對照表..... 31
九、辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書..... 42
十、解除董事暨代表人競業禁止限制之公司職務表..... 50

附　　錄

一、董事持股情形..... 51
二、董事會議事規範(修訂前)..... 52
三、公司章程(修訂前)..... 57
四、股東會議事規則(修訂前)..... 63
五、董事選舉辦法..... 68

昱泉國際股份有限公司
一一四年股東常會議程

一、時間：中華民國一一四年六月二十七日(星期五)上午九時整

二、地點：臺中市西屯區市政北二路 282 號 12 樓之 3 (NTC 國家商貿大樓)

三、報告出席股份總數並宣佈開會。

四、主席致詞。

五、報告事項：

(一)一一三年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(三)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規範」。

(五)私募執行情形報告。

六、承認事項：

(一)承認一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(二)承認一一三年度虧損撥補案。

七、討論事項：

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)一一四年私募有價證券案。

(四)本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。

八、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

九、其他議案:

(一)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

十、臨時動議。

十一、散會。

報告事項

一、一一三年度營業狀況報告，敬請　鑒核。

說明：營業報告書，詳見附件一第 8~10 頁。

二、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告，敬請　鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，詳見附件二第 11 頁。

三、董事酬勞及員工酬勞不分配報告，敬請　鑒核。

說明：因一一三年度無獲利，依公司章程規定一一三年度董事酬勞及員工酬勞不予分配。

四、修訂本公司「董事會議事規範」，敬請　鑒核。

說明：配合「公開發行公司董事會議事辦法」之修正，修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。董事會議事規範修正條文對照表，詳見附件三第 12 頁。

五、私募執行情形報告，敬請　鑒核。

說明：本公司於民國 113 年 6 月 28 日股東常會決議通過私募有價證券案，因辦理期限即將屆滿而程序尚未完成，依證券交易法第 43 條之 6 規定，不繼續辦理 113 年股東常會通過之私募有價證券案。

承認事項

第一案：　　董事會提

案由：承認一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案，提請　承認。

說明：(一)本公司民國一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製完成，於一一四年三月十四日送請審計委員會委員審查完竣，並提請董事會審議通過。其中個體財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所黃子評、黃靖雅會計師查核竣事並出具會計師查核報告。提請　股東常會承認。

(二)一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，詳見附件一第 8~10 頁、附件四~五第 13~28 頁。

決議：

第二案：　　董事會提

案由：承認一一三年度虧損撥補案，提請　承認。

說明：期初待彌補虧損為新台幣16,225,813元，本期稅後淨損為新台幣28,484,043元，期末待彌補虧損為新台幣44,709,856元，謹擬具虧損撥補表，詳見附件六第29頁。

決議：

討論事項

第一案：　　董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請　討論。

說明：為配合證券交易法第 14 條第 6 項規定：「公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補」。本公司擬修訂「公司章程」。公司章程修正條文對照表，詳見附件七第 30 頁。

決議：

第二案：　　董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請　討論。

說明：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112 年 3 月 23 日證櫃監字第 11200552441 號公告修正發布之「股東會議事規則參考範例」，增訂股東會以視訊會議召開相關規範，爰據以修正本公司「股東會議事規則」。股東會議事規則修正條文對照表，詳見附件八第 31~41 頁。

決議：

第三案：　　董事會提

案由：一一四年私募有價證券案，提請　討論。

說明：

(一) 為因應營運需求並強化財務體質，本公司擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，採私募方式辦理普通股現金增資發行新股，以充實營運資金、償還銀行借款，同時提升整體營運效能並降低資金成本壓力，提請董事會審議。

(二) 私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：

1. 發行條件

(1) 私募資金來源：依證券交易法第 43 條之 6 規定，對特定人進行私募。

(2) 私募股份種類：普通股。

(3) 私募股數：發行總股數上限為普通股 30,000,000 股。

(4) 每股面額：每股新台幣壹拾元整。

(5) 私募總金額：依實際私募每股價格計算。

2. 私募價格訂定之依據及合理性

(1) 本案各次私募普通股之參考價格，以定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。

(2) 本案各次私募普通股發行價格，以不低於前述參考價格之八成。

(3) 實際定價日及發行價格，於股東會決議通過後於不低於股東會決議成數範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

(4) 上述定價方式符合法令規定及參考本公司目前狀況、未來展望及近期股價，

應屬合理。

(5) 顧及市場瞬息變化因素影響，如本次私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

(6) 本案私募普通股實際發行價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。

3. 特定人選擇方式

本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第 43 條之 6、金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令及 112 年 12 月 29 日金管證發字第 11203860674 號令修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。應募人將以內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則。

(1) 應募人如為內部人或關係人，應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係，並於股東會召集事由中載明說明如下：

可能應募人	選擇方式與目的	與本公司之關係
大敦投資股份有限公司	對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	本公司法人董事
洪英超	藉其產業地位，協助本公司開創新商機。	本公司董事長及總經理

應募人如屬法人者，該法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係明細如下：

法人名稱	前十名股東	持股比例	與本公司之關係
大敦投資股份有限公司	新力旺國際控股股份有限公司	100%	法人董事

(2) 應募人如為策略性投資人，應於董事會中充分討論應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益，並於股東會召集事由中載明如下：

A. 應募人之選擇方式與目的：

因應本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或進行多角化經營等，故引進之策略性投資人將以對本公司營運具有一定了解，可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量。

B. 必要性：

為創造獲利來源及競爭利基，擬尋找策略性投資人，期藉由本身經驗、技術、知識或通路等，改善公司營運體質，提升公司獲利並提高股東權益，因此應募人對象以對公司未來業務拓展有所助益之策略性投資人為考量，具有其必要性，惟目前尚未洽定應募對象。

C. 預計效益：

藉由應募人之加入，可增加公司在產品與市場發展之契機，提升營運競爭力，有助於公司穩定成長。

(3) 目前尚無已洽定之應募人。洽定特定人選擇方式與目的，先以對公司營運

具有一定了解，對未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之。

4. 辦理私募之必要理由

(1) 不採用公開募集之理由

本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相較，因私募有價證券 3 年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與應募人間之長期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股有其必要性。

(2) 辦理私募之預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益

A. 預計辦理次數、私募之額度：

私募有價證券項目	每股/每張面額	發行上限	預計辦理次數
普通股	每股新台幣10元	30,000,000股	擬於114年6月27日股東常會決議之日起一年內分1次~3次辦理

B. 各分次辦理私募資金用途及各分次預計達成效益：

分次辦理	預計辦理私募股數	私募資金用途	預計達成效益
第一次	10,000,000股	各次皆為充實營運資金、償還借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求	各次皆為強化公司財務結構、提升公司競爭力及降低經營壓力，對股東權益有其正面助益。
第二次	10,000,000股		
第三次	10,000,000股		

5. 各次私募新股之權利義務：

本私募案於各次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，採無實體方式發行。惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。本公司於私募普通股交付日滿三年後，擬授權董事會依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。

(三) 本次辦理私募案如引進策略性投資人後可能會涉及經營權變動之情形，已洽請證券承銷商對辦理私募有價證券之合理性及必要性出具評估意見，詳見附件九第 42~49 頁。

(四) 本私募普通股案之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計達成效益及其他未盡事宜，及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，擬提請股東會授權董事會全權處理。

決議：

第四案： 董事會提

案由：本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案，提請 討論。

說明：

(一) 本公司為因應償還債務之資金需求，擬於不超過 30,000 仟股額度內，辦理國內現金增資發行普通股，採詢價圈購方式辦理公開承銷。

(二) 本次現金增資發行普通股案，擬採下述方式辦理：

1. 依公司法第 267 條規定，擬保留增資發行股數之 10%由本公司員工認購，其餘 90%之股數，擬請股東常會同意依證券交易法第 28 條之 1 規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以詢價圈購方式辦理對外公開承銷，其中本公司員工若有放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。

2. 本次以詢價圈購方式現金增資發行普通股，每股實際發行價格之計算係依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第七條規定訂定之，於向金管會申報案件、向券商公會申報詢價圈購約定書及向券商公會申報承銷契約時，皆不得低於訂價日本公司普通股於臺灣證券交易所前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之九成。

(三) 前述價格訂定方式係依相關規定辦理，其訂定應屬適法。若國內相關法令發生變動時，亦得配合法令規定調整訂價方式，惟實際發行價格授權董事會視詢價圈購情形及市場狀況於前述所有範圍內與主辦承銷商共同議定之。

(四) 本次現金增資計畫之重要內容，包括承銷方式、發行價格、實際發行股數、發行條件、募集金額、計畫項目、預定進度與預計可能產生效益等相關事項，如經主管機關修正或因應客觀環境變動而需修正者，擬請授權董事會全權處理之。

(五) 本次現金增資發行新股案俟股東常會同意後，擬提請股東常會授權董事會於陳奉主管機關核准後，訂定繳款期間、增資基準日及辦理一切相關事宜。

(六) 本次發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體發行。

(七) 前述未盡事宜，擬請股東會授權董事會依法全權處理之。

決議：

選舉事項

第一案： 董事會提

案由：全面改選董事案，提請 選舉。

說明：(一)本公司原任董事任期為民國 111 年 4 月 8 日至 114 年 4 月 7 日止，為配合營運計劃，依公司法第一九九條之一規定擬全面改選董事，選任董事 7 席（含獨立董事 4 席)，任期自中華民國 114 年 6 月 27 日至 117 年 6 月 26 日止，任期 3 年，原任董事任期至本次股東會改選之董事就任時止。

(二)本公司董事及獨立董事選舉依公司章程規定採候選人提名制度。

(三)選舉後全體獨立董事為審計委員會委員。

(四)董事及獨立董事候選人相關資料載明如下：

1. 董事候選人名單

	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
1	洪英超	國立台灣科技大學 管理學碩士	(1) 社團法人台灣遊戲產業振興會 理事 (2) 新北電競產業總會 理事 (3) 遊戲大賞 評審委員 (4) 創夢市集 投資評審委員 (5) 天火數位(股)公司 董事長 (6) 遊戲浪潮(股)公司 董事長 (7) 昱泉國際(股)公司 總經理 (8) 澄天科技(股)公司 副總經理	(1) 天火數位(股)公司 董事長 (2) 遊戲浪潮(股)公司 董事長 (3) 昱泉國際(股)公司 董事長兼總經理 (4) 亞璽友盟(股)公司 董事長	24,000
2	黃景輝	逢甲大學 經營管理碩士	(1) 欣中天然氣(股)公司 董事會秘書 (2) 欣屏天然氣(股)公司 董事 (3) 張秀菊社會基金會 社工師 (4) 內政部台南教養院 輔導員	(1) 欣中天然氣(股)公司 董事會秘書 (2) 欣屏天然氣(股)公司 董事	0

3	劉明昆	亞洲大學 創意設計學院數位媒體設計學系碩士	(1) 弘光科技大學-多媒體遊戲發展與應用系 副教授 (2) 世新大學-數位多媒體設計學系 助理教授 (3) 青文出版社 漫畫家	弘光科技大學-多媒體遊戲發展與應用系 副教授	0

2. 獨立董事候選人名單

	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
1	黃祥穎	北京中央財經大學 經濟學博士 國立政治大學會計研究所碩士	(1) 建智聯合會計師事務所 合夥會計師 (2) 立本台灣聯合會計師事務所 合夥會計師 (3) 朝陽科技大學 講師	(1) 建智聯合會計師事務所 合夥會計師 (2) 昱泉國際(股)公司 獨立董事 (3) 宏全國際(股)公司獨立董事 (4) 華豫寧(股)公司獨立董事 (5) 立敦科技(股)公司薪酬委員 (6) 立隆電子工業(股)公司薪酬委員	0
2	陳致成	國立中興大學管理學碩士	(1) 盛康資本有限公司 副總經理 (2) 華南永昌證券 承銷部經理 (3) 元大綜合證券 投資銀行部經理	匯理怡和資本(股)公司董事長	5,000
3	廖仁聖	逢甲大學 商學博士	華隆機械工廠(股)公司 業務經理	華隆機械工廠(股)公司業務經理	0
4	鍾燕宜	國立交通大學經營管理研究所管理學博士	(1) 國立彰化師範大學 教育學院輔導與諮商學系兼任教授 (2) 中臺科技大學 文教事業經營所專任教授	國立彰化師範大學 教育學院輔導與諮商學系兼任教授	0

(五)敬請選舉。

選舉結果：

其他議案

第一案： 董事會提

案由：解除董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

說明：(一)為配合公司業務需要，在無損及公司利益之情況下，擬依公司法第 209 條規定，提請決議解除一一四年股東會新選任董事暨代表人競業禁止限制案。

(二)解除新選任董事解除競業禁止之公司職務，詳見附件十第 50 頁。

決議：

臨時動議

散會

附件一

昱泉國際股份有限公司

營業報告書

在過去的一年（113 年度），本公司持續深耕電競業務發展，積極推動自製遊戲與代理遊戲的運營，並透過 IP 授權及海外市場拓展，持續強化業務版圖。未來將活化自有 IP，重返手機遊戲的自研與自發，全方位投入遊戲研發、營運及發行，以拓展成長動能。以下謹就 113 年度營業結果與 114 年度營運計劃簡要報告。

一、 113 年度營業結果

(一) 營業成果

昱泉國際 113 年個體營收淨額為新台幣 23,878 仟元，較 112 年增加 4,683 仟元，營業毛利為 6,287 仟元，較 112 年增加 3,472 仟元，毛利率顯著提升。惟營業費用增加與業外損益減少，本期稅後淨利為-28,484 仟元，較 112 年虧損增加 12,258 仟元。

(二) 預算執行情形

依據《公開發行公司公開財務預測資訊處理準則》規範，本公司無須編製財務預測。

(三) 財務收支及獲利分析

1. 財務收支

昱泉國際 113 年與 112 年(個體)比較損益表如下：

單位：新台幣仟元

	113 年度	112 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入(淨額)	23,878	19,195	4,683	24%
營業成本	17,591	16,380	1,211	7%
營業毛利	6,287	2,815	3,472	123%
營業費用	48,658	35,592	13,066	37%
營業淨利(損)	(42,371)	(32,777)	(9,594)	(29%)
營業外損益	13,532	19,516	(5,984)	(31%)
稅前淨利(損)	(28,839)	(13,261)	(15,578)	(117%)
本期淨利(損)	(28,484)	(16,226)	(12,258)	(76%)

2. 獲利分析

	113 年度	112 年度
資產報酬率（%）	(6.31)	(3.32)
權益報酬率（%）	(9.30)	(4.94)
稅前純益佔實收資本比率（%）	(12.33)	(5.67)
純益率（%）	(119.29)	(84.53)
每股盈餘(損失)(元)	(1.22)	(0.69)

(四) 研究發展狀況

本公司專注於手遊及系統軟體之研發，積極延攬及培訓相關人才，113 年投入研發費用共計 9,146 仟元，占整體營業費用 18.80%，可見本公司對於研發之重視。

二、 114 年度營業計畫概要

全球遊戲產業持續演變，玩家需求與技術創新驅動市場成長。本公司將以「創新、效率、全球化」的核心，積極推動電競業務拓展、IP 價值深化、AI 技術應用及國際市場布局，確保營收穩健成長。以下是本年度主要營業計畫：

(一) 持續推展電競業務

1. 舉辦大型賽事，提升《G9 特攻聯盟》品牌熱度。
2. 《G9 特攻聯盟台港澳版》上市，並推動國際市場授權。

(二) 代理多樣化遊戲產品，擴大海外市場份額

1. 代理優質遊戲，進行本地化測試與行銷推廣，確保產品競爭力與市場適應性。
2. 整合行銷資源，制定本地化策略，推動品牌在國內外市場的曝光與拓展。

(三) 活化自有 IP，重返手遊自研市場

1. 充分運用現有 IP，開發新手遊產品，結合市場趨勢與玩家需求，重返自研遊戲市場。
2. 建立自研團隊，啟動新手遊企劃，為未來自研產品奠定基礎。

三、 未來公司發展策略

為實現長期穩健成長，本公司未來發展策略：

(一) 活化 IP 價值，推動跨遊戲聯動與多元應用

1. 充分運用現有 IP，開發跨遊戲聯動內容，提升玩家黏著度與品牌影響力。
2. 透過 IP 授權拓展至周邊商品、影視及文創產業，擴大品牌價值與商業機會。

(二) 提升遊戲營運效能與網路廣告行銷力，拓展全球市場

1. 強化網路廣告行銷，提升遊戲曝光率與用戶轉化率，增強市場滲透力。
2. 代理優質遊戲，結合本地化策略與市場洞察，持續擴展海外市場。

(三) 深耕電競領域，建立品牌核心競爭力

1. 持續推動電競產品發行，舉辦大型賽事，提升玩家參與度與品牌熱度。
2. 建立完整的電競生態系，整合遊戲、賽事與內容，增強競爭優勢。
   立一個完整的電競生態系統，將遊戲、賽事與內容有機結合，從而提升公司在電競領域的競爭力與市場地位，並開拓更多商業價值

(四) 進軍東南亞市場，擴大國際布局

1. 針對東南亞市場，推動在地化遊戲發行與運營，提升市場佔有率。
2. 與區域合作夥伴合作，打造符合當地需求的產品與行銷策略。

(五) 推動聯合開發，提升研發效益

1. 透過聯合開發計畫，與策略夥伴共享技術與資源，降低研發成本。

2. 建立長期合作機制，確保遊戲品質與市場競爭力。

3. 積極爭取政府文創產業補助，加速技術創新與產業升級。

(六) 運用 AI 研發技術，提升遊戲研發與運營效能

四、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

受惠於全球智慧型手機普及，手遊市場產值快速增長，然 Apple 與 Google 兩大平台主導市場，加上國外遊戲以低轉換成本進入台灣，導致台灣手遊市場競爭日益嚴峻。此外，全球物價上漲與經濟放緩，可能影響消費者對手遊等非必要性娛樂的支出意願。為因應這些挑戰，本公司除於國內舉辦電競賽事以提升品牌熱度外，亦積極開發東南亞市場，推動在地化遊戲發行與運營，增添未來營運動能。同時，本公司嚴格遵循國家政策及法令，並隨時關注重要政策與法規變動，確保營運活動符合規範，並配合調整內部制度與營運策略，以降低法規風險。透過多元化營收來源與強化玩家體驗，本公司將持續優化營運效能，穩定營收表現，並為未來成長奠定基礎。

謝忱

在全球化競爭日益激烈的遊戲產業中，布局國際市場已成為企業永續發展的重要關鍵。本公司將持續以玩家需求為核心，融合 IP 價值、電競業務、AI 技術及國際化策略，積極開拓新興商機，提升品牌競爭力與市場影響力。感謝各位股東長期以來的支持與信任，本公司全體同仁將持續投入與精進，朝向穩健成長的目標邁進，並謹致上誠摯的謝忱。

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

附件二

昱泉國際股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准

董事會造送本公司一一三年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表、虧損撥補表等表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報請　鑒察。

此　　致

本公司一一四年股東常會

昱泉國際股份有限公司

審計委員會召集人：陳中河

中　華　民　國　一　一　四　年　三　月　十　四　日

附件三

昱泉國際股份有限公司

《董事會議事規範》 修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第八條 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布**於當日**延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	第八條 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	(一)為避免董事會會議延長開會時間未確定引發爭議，爰明定出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時限以當日為限。 (二)第二項**未修正**。
第十一條 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第四項規定。 **董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第七條第三項規定。**	第十一條 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第四項規定。	(一)第一項至第三項**未修正**。 (二)考量實務，董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依規定逕行宣布散會時，為避免影響董事會運作，爰增訂第四項，明定代理人選任方式準用第七條第三項規定，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

附件四

安永聯合會計師事務所

40756台中市市政北七路186號26樓
26F, No. 186, Shizheng N. 7th Rd., Xitun Dist.,
Taichung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 4 2259 8999
Fax: 886 4 2259 7999
www.ey.com/tw

會計師查核報告

昱泉國際股份有限公司　公鑒：

查核意見

昱泉國際股份有限公司民國一一三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達昱泉國際股份有限公司民國一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與昱泉國際股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

強調事項

如個體財務報表附註十二.12所述，昱泉國際股份有限公司截至民國一一三年十二月三十一日止，待彌補虧損共計44,710仟元，且流動負債超過流動資產達81,621仟元，為改善公司財務狀況及充實營運資金，公司管理階層已採行具體因應對策。本會計師未因此修正查核意見。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對昱泉國際股份有限公司民國一一三年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

昱泉國際股份有限公司於民國一一三年度認列營業收入新台幣 23,878 仟元，主係從事線上遊戲、手機遊戲等開發、授權及代理。營業收入係投資人及管理階層評估公司財務或業務績效之主要指標，考量收入認列先天具有較高舞弊風險，且管理階層存有達成預期財務目標之壓力，造成收入真實性之風險，對個體財務報表係屬重大。因此，本會計師決定將收入認列列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解及測試銷貨循環中與收入認列有關之內部控制的有效性；選取樣本執行交易詳細測試，覆核訂單或合約中之重大條款及條件並核對相關憑證，以確認已滿足履約義務符合收入認列要件，並對帳載紀錄執行收款測試，以確認銷貨收入之真實性。

本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

投資性不動產評價

昱泉國際股份有限公司持有採公允價值模式衡量之投資性不動產金額為新台幣 380,859 仟元，佔資產總額 91%，對個體財務報表係屬重大。管理階層以外部不動產估價師之評估為評價依據，本會計師認為前述之衡量其採用假設多為不可觀察之輸入值，且具不確定性，其鑑價之結果將直接影響投資性不動產帳列金額及評價損益之認列，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解並測試管理階層針對投資性不動產評價所建立之內部控制制度有效性；評估外部不動產估價師機構及估價師客觀性、專業資格，及在該專業領域之經驗及聲譽以瞭解估價師之技術及能力是否足以信賴，並確認估價師具備不動產資格且符合相關條件限制，同時由本所內部不動產評價專家協助檢視不動產估價報告，針對評估標的附近相似租金交易進行分析並評估專家評價報告其估價方式之選定及其評價方式中的主要假設或無法觀察之輸入值，以確認其估價結果之合理性，並重新計算以確認帳務登載之正確性。

本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關投資性不動產揭露的適當性。

其他事項-前期由其他會計師查核

昱泉國際股份有限公司民國一一二年度之財務報表係由其他會計師查核，並於民國一一三年三月十五日出具無保留意見之查核報告。

EY安永

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估昱泉國際股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算昱泉國際股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

昱泉國際股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對昱泉國際股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使昱泉國際股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致昱泉國際股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對昱泉國際股份有限公司民國一一三年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

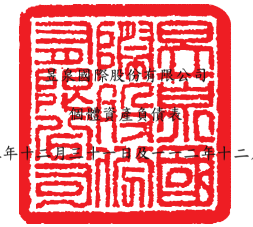
安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：　金管證審字第1030025503號
　　金管證審字第1120349153號

黃 子 評

會計師：

黃 靖 雅

中華民國一一四年三月十四日



富強國際股份有限公司

個體資產負債表

民國一一三年十二月三十一日、一一二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資產			一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四、六.1及十二	$11,260	3	$30,519	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六.4、八及十二	-	-	500	-
1170	應收帳款淨額	四、六.5及十二	3,945	1	3,685	1
1200	其他應收款	十二	688	-	159	-
1410	預付款項	七	9,097	2	3,423	1
1470	其他流動資產		150	-	14	-
11xx	流動資產合計		25,140	6	38,300	9
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、六.2及十二	-	-	-	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、六.3、七及十二	-	-	-	-
1550	採用權益法之投資	四、六.6及七	9,369	3	9,324	2
1600	不動產、廠房及設備	四及六.7	558	-	603	-
1755	使用權資產	四及六.16	1,499	-	3,134	1
1760	投資性不動產淨額	四、六.8及八	380,859	91	375,650	88
1780	無形資產	四及六.9	487	-	613	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.19	350	-	385	-
1920	存出保證金		552	-	568	-
1975	淨確定福利資產－非流動		-	-	1,199	-
1995	其他非流動資產－其他		150	-	150	-
15xx	非流動資產合計		393,824	94	391,626	91
1xxx	資產總計		$418,964	100	$429,926	100

負債及權益			一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.10、八及十二	$21,000	5	$-	-
2130	合約負債－流動	六.14	1,254	-	1,254	-
2170	應付帳款	十二	3,626	1	4,230	1
2200	其他應付款	十二	7,517	2	5,000	1
2280	租賃負債－流動	四、六.15、七及十二	1,521	-	1,638	-
2320	一年或一營業週期內到期長期借款	六.11、八及十二	71,650	17	4,008	1
2399	其他流動負債－其他		193	-	180	-
21xx	流動負債合計		106,761	25	16,310	3
	非流動負債					
2541	銀行長期借款	六.11、八及十二	-	-	71,650	17
2570	遞延所得稅負債	四及六.19	17,746	4	18,118	5
2580	租賃負債－非流動	四、六.15、七及十二	-	-	1,521	-
2670	其他非流動負債－其他		2,196	1	1,720	-
25xx	非流動負債合計		19,942	5	93,009	22
2xxx	負債總計		126,703	30	109,319	25
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	四及六.13	233,950	56	233,950	54
3200	資本公積	四及六.13	3,877	1	3,877	1
3300	保留盈餘	四及六.13				
3320	特別盈餘公積		110,544	27	110,544	26
3350	待彌補虧損		(44,710)	(11)	(16,226)	(4)
	保留盈餘合計		65,834	16	94,318	22
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(1,400)	-	(1,538)	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益		(10,000)	(3)	(10,000)	(2)
	其他權益合計		(11,400)	(3)	(11,538)	(2)
3xxx	權益總計		292,261	70	320,607	75
	負債及權益總計		$418,964	100	$429,926	100

（請參閱個體財務報表附註）

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

昱業國際股份有限公司

個體綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	附註	一一三年度 金額	一一三年度 %	一一二年度 金額	一一二年度 %
4000	營業收入	四、六.14及七	$23,878	100	$19,195	100
5000	營業成本		(17,591)	(74)	(16,380)	(85)
5900	營業毛利		6,287	26	2,815	15
6000	營業費用	六.15、16及七				
6100	推銷費用		(16,166)	(68)	(1,637)	(9)
6200	管理費用		(23,346)	(98)	(26,888)	(140)
6300	研究發展費用		(9,146)	(38)	(7,067)	(37)
	營業費用合計		(48,658)	(204)	(35,592)	(186)
6900	營業損失		(42,371)	(178)	(32,777)	(171)
7000	營業外收入及支出	六.17及七				
7100	利息收入		134	1	165	1
7010	其他收入		9,737	41	10,121	53
7020	其他利益及損失		5,896	25	12,886	67
7050	財務成本		(2,107)	(9)	(2,058)	(11)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四六.6	(128)	(1)	(1,598)	(8)
	營業外收入及支出合計		13,532	57	19,516	102
7900	稅前淨損		(28,839)	(121)	(13,261)	(69)
7950	所得稅利益(費用)	四及六.19	355	2	(2,965)	(15)
8200	本期淨損		(28,484)	(119)	(16,226)	(84)
8300	其他綜合損益(淨額)	六.18				
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		173	1	(25)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		(35)	-	5	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		138	1	(20)	-
8500	本期綜合損益總額		$(28,346)	(118)	$(16,246)	(84)
	每股虧損(元)	六.20				
9750	基本每股虧損		$(1.22)		$(0.69)	
9850	稀釋每股虧損		$(1.22)		$(0.69)	

(請參閱個體財務報表附註)

事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

昱泉國際股份有限公司

個體權益變動表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	項目	附註	普通股股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目			權益總額
					特別盈餘公積	待彌補虧損	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	合計	
代碼			3110	3200	3320	3350	3300	3410	3420	3400	3XXX
A1	民國一一二年一月一日餘額	六.13	$233,950	$3,877	$104,835	$5,709	$110,544	$(1,518)	$(10,000)	$(11,518)	$336,853
	一一一年度盈餘指撥及分配										
B3	提列特別盈餘公積				5,709	(5,709)	-				-
D1	一一二年度淨損					(16,226)	(16,226)				(16,226)
D3	一一二年度其他綜合損益	六.18						(20)		(20)	(20)
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	(16,226)	(16,226)	(20)	-	(20)	(16,246)
Z1	民國一一二年十二月三十一日餘額	六.13	$233,950	$3,877	$110,544	$(16,226)	$94,318	$(1,538)	$(10,000)	$(11,538)	$320,607
A1	民國一一三年一月一日餘額	六.13	$233,950	$3,877	$110,544	$(16,226)	$94,318	$(1,538)	$(10,000)	$(11,538)	$320,607
D1	一一三年度淨損					(28,484)	(28,484)				(28,484)
D3	一一三年度其他綜合損益	六.18						138		138	138
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	(28,484)	(28,484)	138	-	138	(28,346)
Z1	民國一一三年十二月三十一日餘額	六.13	$233,950	$3,877	$110,544	$(44,710)	$65,834	$(1,400)	$(10,000)	$(11,400)	$292,261

（請參閱個體財務報表附註）

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

豆菓國際股份有限公司

個體現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	附註	一一三年度	一一二年度	代碼	項目	附註	一一三年度	一一二年度
AAAA	營業活動之現金流量:				BBBB	投資活動之現金流量：			
A10000	本期稅前淨損		$(28,839)	$(13,261)	B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		-	18,000
A20000	調整項目：				B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產		500	-
A20010	收益費損項目：				B01800	取得採用權益法之投資		-	(5,000)
A20100	折舊費用		1,963	3,254	B01900	處分採用權益法之投資		-	12,490
A20200	攤銷費用		210	187	B02700	取得不動產、廠房及設備		(283)	(356)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失		-	1,153	B03700	存出保證金增加		(90)	(36)
A20900	利息費用		2,107	2,058	B03800	存出保證金減少		106	-
A21200	利息收入		(134)	(165)	B04500	取得無形資產		(84)	(476)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		128	1,598	BBBB	投資活動之淨現金流入		149	24,622
A22500	處分不動產、廠房及設備損失		-	140					
A23100	處分投資利益		-	(1,360)	CCCC	籌資活動之現金流量：			
A29900	租賃修改利益		-	(65)	C00100	短期借款增加		21,000	-
A24600	投資性不動產公允價值調整利益		(5,209)	(13,024)	C01700	償還長期借款		(4,008)	(4,008)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：				C03000	存入保證金增加		2,196	-
A31150	應收帳款增加		(260)	(2,945)	C03100	存入保證金減少		(1,720)	-
A31180	其他應收款增加		(529)	(84)	C04020	租賃本金償還		(1,688)	(2,786)
A31230	預付款項增加		(5,674)	(2,572)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)		15,780	(6,794)
A31240	其他流動資產(增加)減少		(136)	23	EEEE	本期現金及約當現金減少數		(19,259)	(3,856)
A31990	淨確定福利資產減少		1,199	-	E00100	期初現金及約當現金餘額		30,519	34,375
A32125	合約負債增加		-	1,254	E00200	期末現金及約當現金餘額	六.1	$11,260	$30,519
A32150	應付帳款(減少)增加		(604)	4,230					
A32180	其他應付款增加(減少)		2,498	(287)					
A32230	其他流動負債增加		13	88					
A33000	營運產生之現金流出		(33,267)	(19,778)					
A33100	收取之利息		134	165					
A33300	支付之利息		(2,038)	(1,931)					
A33500	支付之所得稅		(17)	(140)					
AAAA	營業活動之淨現金流出		(35,188)	(21,684)					

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

附件五

安永聯合會計師事務所

40756台中市市政北七路186號26樓
26F, No. 186, Shizheng N. 7th Rd., Xitun Dist.,
Taichung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 4 2259 8999
Fax: 886 4 2259 7999
www.ey.com/tw

會計師查核報告

昱泉國際股份有限公司　公鑒：

查核意見

昱泉國際股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達昱泉國際股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與昱泉國際股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

強調事項

如合併財務報表附註十二.12 所述，昱泉國際股份有限公司及其子公司截至民國一一三年十二月三十一日止，待彌補虧損共計44,710仟元，且流動負債超過流動資產達72,253仟元，為改善公司財務狀況及充實營運資金，公司管理階層已採行具體因應對策。本會計師未因此修正查核意見。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對昱泉國際股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

昱泉國際股份有限公司及其子公司於民國一一三年度認列營業收入新台幣 23,878 仟元，主係從事線上遊戲、手機遊戲等開發、授權及代理。營業收入係投資人及管理階層評估公司財務或業務績效之主要指標，考量收入認列先天具有較高舞弊風險，且管理階層存有達成預期財務目標之壓力，造成收入真實性之風險，對合併財務報表係屬重大。因此，本會計師決定將收入認列列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解及測試銷貨循環中與收入認列有關之內部控制的有效性；選取樣本執行交易詳細測試，覆核訂單或合約中之重大條款及條件並核對相關憑證，以確認已滿足履約義務符合收入認列要件，並對帳載紀錄執行收款測試，以確認銷貨收入之真實性。

本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

投資性不動產評價

昱泉國際股份有限公司及其子公司持有採公允價值模式衡量之投資性不動產金額為新台幣 380,859 仟元，佔資產總額 91%，對合併財務報表係屬重大。管理階層以外部不動產估價師之評估為評價依據，本會計師認為前述之衡量其採用假設多為不可觀察之輸入值，且具不確定性，其鑑價之結果將直接影響投資性不動產帳列金額及評價損益之認列，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解並測試管理階層針對投資性不動產評價所建立之內部控制制度有效性；評估外部不動產估價師機構及估價師客觀性、專業資格，及在該專業領域之經驗及聲譽以瞭解估價師之技術及能力是否足以信賴，並確認估價師具備不動產資格且符合相關條件限制，同時由本所內部不動產評價專家協助檢視不動產估價報告，針對評估標的附近相似租金交易進行分析並評估專家評價報告其估價方式之選定及其評價方式中的主要假設或無法觀察之輸入值，以確認其估價結果之合理性，並重新計算以確認帳務登載之正確性。

本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關投資性不動產揭露的適當性。

其他事項-前期由其他會計師查核

昱泉國際股份有限公司及其子公司民國一一二年度之合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國一一三年三月十五日出具無保留意見之查核報告。

EY安永

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估昱泉國際股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算昱泉國際股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

昱泉國際股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對昱泉國際股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使昱泉國際股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致昱泉國際股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對昱泉國際股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

昱泉國際股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師及其他會計師分別出具包含強調事項段落及其他事項段落之無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：　金管證審字第1030025503號
　　金管證審字第1120349153號

黃 子 評

會計師：

黃 靖 雅

中華民國一一四年三月十四日

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資產			一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日		負債及權益			一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產							流動負債					
1100	現金及約當現金	四、六.1及十二	$20,667	5	$34,804	8	2100	短期借款	四、六.10、八及十二	$21,000	5	$-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六.4、八及十二	4,623	1	4,957	1	2130	合約負債－流動	四及六.14	6,575	1	1,254	-
1170	應收帳款淨額	四、六.5及十二	3,945	1	3,685	1	2170	應付帳款	十二	3,626	1	4,230	1
1200	其他應收款	四及十二	692	-	161	-	2200	其他應付款	十二	7,606	2	5,158	1
1410	預付款項	四及七	9,830	2	4,147	1	2280	租賃負債－流動	四、六.15、七及十二	1,521	-	1,638	-
1470	其他流動資產		162	-	27	-	2320	一年或一營業週期內到期長期借款	四、六.11、八及十二	71,650	17	4,008	1
11xx	流動資產合計		39,919	9	47,781	11	2399	其他流動負債－其他		194	-	180	-
							21xx	流動負債合計		112,172	26	16,468	3
	非流動資產							非流動負債					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、六.2及十二	-	-	-	-	2541	銀行長期借款	四、六.11、八及十二	-	-	71,650	17
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、六.3、七及十二	-	-	-	-	2570	遞延所得稅負債	四	17,746	4	18,118	5
1550	採用權益法之投資	四、六.6及七	-	-	-	-	2580	租賃負債－非流動	四、六.15、七及十二	-	-	1,521	-
1600	不動產、廠房及設備	四及六.7	558	-	603	-	2670	其他非流動負債－其他		2,196	1	1,720	-
1755	使用權資產	四及六.16	1,499	-	3,134	1	25xx	非流動負債合計		19,942	5	93,009	22
1760	投資性不動產淨額	四、六.8及八	380,859	91	375,650	88	2xxx	負債總計		132,114	31	109,477	25
1780	無形資產	四及六.9	487	-	613	-							
1840	遞延所得稅資產	四	350	-	385	-	31xx	歸屬於母公司業主之權益					
1920	存出保證金		553	-	569	-	3100	股本					
1975	淨確定福利資產－非流動	四	-	-	1,199	-	3110	普通股股本	四及六.13	233,950	55	233,950	54
1995	其他非流動資產－其他		150	-	150	-	3200	資本公積	四及六.13	3,877	1	3,877	1
15xx	非流動資產合計		384,456	91	382,303	89	3300	保留盈餘	四及六.13				
							3320	特別盈餘公積		110,544	26	110,544	26
							3350	待彌補虧損		(44,710)	(10)	(16,226)	(4)
								保留盈餘合計		65,834	16	94,318	22
							3400	其他權益					
							3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(1,400)	-	(1,538)	-
							3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益		(10,000)	(3)	(10,000)	(2)
								其他權益合計		(11,400)	(3)	(11,538)	(2)
							3xxx	權益總計		292,261	69	320,607	75
1xxx	資產總計		$424,375	100	$430,084	100		負債及權益總計		$424,375	100	$430,084	100

（請參閱合併財務報表附註）

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	附註	一一三年度 金額	一一三年度 %	一一二年度 金額	一一二年度 %
4000	營業收入	六.14及七	$23,878	100	$19,195	100
5000	營業成本		(17,593)	(74)	(16,380)	(85)
5900	營業毛利		6,285	26	2,815	15
6000	營業費用	六.16、17及七				
6100	推銷費用		(16,171)	(68)	(1,641)	(9)
6200	管理費用		(23,770)	(99)	(27,205)	(142)
6300	研究發展費用		(9,146)	(38)	(7,067)	(37)
	營業費用合計		(49,087)	(205)	(35,913)	(188)
6900	營業損失		(42,802)	(179)	(33,098)	(173)
7000	營業外收入及支出	六.17及七				
7100	利息收入		303	1	318	2
7010	其他收入		9,663	40	10,047	52
7020	其他利益及損失		6,104	26	12,884	67
7050	財務成本		(2,107)	(9)	(2,058)	(11)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六.6	-	-	(1,354)	(7)
	營業外收入及支出合計		13,963	58	19,837	103
7900	稅前淨損		(28,839)	(121)	(13,261)	(70)
7950	所得稅利益(費用)	四及六.19	355	2	(2,965)	(15)
8200	本期淨損		(28,484)	(119)	(16,226)	(85)
8300	其他綜合損益(淨額)	六.18				
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		173	1	(25)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		(35)	-	5	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		138	1	(20)	-
8500	本期綜合損益總額		$(28,346)	(118)	$(16,246)	(85)
8600	淨損歸屬於：					
8610	母公司業主		$(28,484)		$(16,226)	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$(28,346)		$(16,246)	
	每股虧損(元)	六.20				
9750	基本每股虧損		$(1.22)		$(0.69)	
9850	稀釋每股虧損		$(1.22)		$(0.69)	

(請參閱合併財務報表附註)

事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	附註	歸屬於母公司業主之權益								權益總額
		普通股股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目			
				特別盈餘公積	待彌補虧損	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	合計	
代碼		3110	3200	3320	3350	3300	3410	3420	3400	3XXX
A1 民國一一二年一月一日餘額	六.13	$233,950	$3,877	$104,835	$5,709	$110,544	$(1,518)	$(10,000)	$(11,518)	$336,853
一一一年度盈餘指撥及分配										
B3 提列特別盈餘公積				5,709	(5,709)	-				-
D1 一一二年度淨損					(16,226)	(16,226)				(16,226)
D3 一一二年度其他綜合損益	六.19						(20)		(20)	(20)
D5 本期綜合損益總額		-	-	-	(16,226)	(16,226)	(20)	-	(20)	(16,246)
Z1 民國一一二年十二月三十一日餘額	六.13	$233,950	$3,877	$110,544	$(16,226)	$94,318	$(1,538)	$(10,000)	$(11,538)	$320,607
A1 民國一一三年一月一日餘額	六.13	$233,950	$3,877	$110,544	$(16,226)	$94,318	$(1,538)	$(10,000)	$(11,538)	$320,607
D1 一一三年度淨損					(28,484)	(28,484)				(28,484)
D3 一一三年度其他綜合損益	六.19						138		138	138
D5 本期綜合損益總額		-	-	-	(28,484)	(28,484)	138	-	138	(28,346)
Z1 民國一一三年十二月三十一日餘額	六.13	$233,950	$3,877	$110,544	$(44,710)	$65,834	$(1,400)	$(10,000)	$(11,400)	$292,261

（請參閱合併財務報表附註）

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	附註	一一三年度	一一二年度	代碼	項目	附註	一一三年度	一一二年度
AAAA	營業活動之現金流量:				BBBB	投資活動之現金流量：			
A10000	本期稅前淨損		$(28,839)	$(13,261)	B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		-	18,000
A20000	調整項目：				B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產		500	-
A20010	收益費損項目：				B01800	取得採用權益法之投資		-	(5,000)
A20100	折舊費用		1,963	3,254	B01900	處分採用權益法之投資		-	12,490
A20200	攤銷費用		210	187	B02700	取得不動產、廠房及設備		(283)	(356)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失		-	1,153	B03700	存出保證金增加		(90)	(37)
A20900	利息費用		2,107	2,058	B03800	存出保證金減少		106	-
A21200	利息收入		(303)	(318)	B04500	取得無形資產		(84)	(476)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		-	1,354	BBBB	投資活動之淨現金流入		149	24,621
A22500	處分不動產、廠房及設備損失		-	140					
A23100	處分投資利益		-	(1,360)	CCCC	籌資活動之現金流量：			
A29900	租賃修改利益		-	(65)	C00100	短期借款增加		21,000	-
A24600	投資性不動產公允價值調整利益		(5,209)	(13,024)	C01700	償還長期借款		(4,008)	(4,008)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：				C03000	存入保證金增加		2,196	-
A31150	應收帳款增加		(260)	(2,945)	C03100	存入保證金減少		(1,720)	-
A31180	其他應收款增加		(531)	(83)	C04020	租賃本金償還		(1,688)	(2,786)
A31230	預付款項增加		(5,683)	(2,573)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)		15,780	(6,794)
A31240	其他流動資產(增加)減少		(135)	22	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響		7	(25)
A31990	淨確定福利資產減少		1,199	-	EEEE	本期現金及約當現金減少數		(14,137)	(4,029)
A32125	合約負債增加		5,321	1,254	E00100	期初現金及約當現金餘額		34,804	38,833
A32150	應付帳款(減少)增加		(604)	4,230	E00200	期末現金及約當現金餘額	六.1	$20,667	$34,804
A32180	其他應付款增加(減少)		2,429	(188)					
A32230	其他流動負債增加		14	88					
A33000	營運產生之現金流出		(28,321)	(20,077)					
A33100	收取之利息		303	317					
A33300	支付之利息		(2,038)	(1,931)					
A33500	支付之所得稅		(17)	(140)					
AAAA	營業活動之淨現金流出		(30,073)	(21,831)					

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：洪英超　　經理人：洪英超　　會計主管：何亭宜

附件六

昱泉國際股份有限公司

虧損撥補表

民國一一三年度

單位：新台幣元

項　　目	金　　額
期初待彌補虧損	$ (16,225,813)
減：本期淨損	(28,484,043)
期末待彌補虧損	$ (44,709,856)

董事長：洪英超　經理人：洪英超　會計主管：何亭宜

附件七

昱泉國際股份有限公司
公司章程修正條文對照表

新條文	修訂前條文	說明
第 23 條 公司年度如有獲利，應提撥百分之五至十五為員工酬勞，及得提撥不高於百分之一為董事酬勞。但公司如有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司如有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。	第 23 條 公司年度如有獲利，應提撥百分之五至十五為員工酬勞，及得提撥不高於百分之一為董事酬勞。但公司如有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。	配合法令修訂相關條文
本章程訂立於民國 78 年 04 月 13 日。 (省略) 第二十七次修正於民國 108 年 06 月 26 日。 第二十八次修正於民國 110 年 07 月 29 日。 第二十九次修正於民國 111 年 06 月 15 日。 第三十　次修正於民國 113 年 06 月 28 日。 第三十一次修正於民國 114 年 06 月 27 日。	本章程訂立於民國 78 年 04 月 13 日。 (省略) 第二十七次修正於民國 108 年 06 月 26 日。 第二十八次修正於民國 110 年 07 月 29 日。 第二十九次修正於民國 111 年 06 月 15 日。 第三十　次修正於民國 113 年 06 月 28 日。	增列修訂條次

昱泉國際股份有限公司

附件八

《股東會議事規則》 修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。 前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱： 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。 二、召開視訊輔助股東會時，	第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 (新增第二、三項；原第二項調整為第四項) 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。~~且應於股東會~~	1. 原第三項至第十項未修正未修正。 2. 因公司召開視訊股東會，股東無實體會議可參加，僅能以視訊方式參與股東會，對於股東權益限制較多，為保障股東權益，爰增訂第二項，明定公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且公司召開視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意(即特別決議)之決議行之。 3. 為使股東得以知悉股東會召開方式發生變更，股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之，爰增訂之。 4. 為因應開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，公司有實體股東會及以視訊會議之不同方式召開股東會。為利股東無論係參與實體股東會或以視訊方式參與股東，均能於股東會當日參閱股東會議事手冊及會議補充資料，爰修訂第四項、增訂第五項。

修正條文	現行條文	說明
應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。	~~現場發放。~~	
第四條 委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準	第四條 (第一至三項略)	1. 第一項至第三項未修正。 2. 股東委託代理人出席股東會者，委託書送達本公司後，股東擬以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以書面向本公司為撤銷委託之通知，爰增訂第四項。
第五條 本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。	第五條 (第一項略)	增訂第二項，明定公司召開視訊股東會時，不受開會地點之限制。
第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 股東會以視訊會議召開者，股	第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；	1. 第四項至第六項未修正。 2. 為明訂視訊出席之股東辦理報到之時間及程序，爰修正第二項。 3. 配合股東簡稱於第一項訂定，爰修正第三項。 4. 股東擬以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前向公司登記，爰增訂第七項。 5. 為使採視訊方式出席之股東得以閱覽議事手冊及年報等相關資料，公司應將之上傳至股東會視訊會議平台，爰增訂第八項。

修正條文	現行條文	說明
東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。 股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。	屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。	
第六條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項： (一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。。 (二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。 (三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。 (四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。	第六條之一	1. 本條**新增**。(召開股東會視訊會議，召集通知應載事項) 2. 為使股東於股東會前知悉參與股東會之相關權利及限制，爰明定股東會召集通知內容應包括股東參與視訊會議及行使相關權利之方法、發生因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少應包括須延期或續行集會時之日期及斷訊發生多久應延期或續行會議、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第一項、第二項、第四項及第五項之規定、對全部議案已宣布結果，未進行臨時動議之處理方式等及公司召開視訊股東會時，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東提供適當之替代措施。

修正條文	現行條文	說明
三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。		
第 8 條 股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。 前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。 股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。	第 8 條 （第一至二項略）	1. 第一項、第二項未修正。 2. 參考公司法第一百八十三條及公開發行公司董事會議事辦法第十八條規定，明定公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並要求公司應對視訊會議進行全程不間斷錄音及錄影，並應於公司存續期間妥善保存，並同時提供受託辦理視訊會議事務者保存，爰增訂第三項及第四項。 3. 為儘量保存視訊會議之相關資料，除第三項明定公司應對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影，另宜對視訊會議後台操作介面進行錄音錄影，因螢幕同步錄影須具備一定程度規格之電腦軟硬體設備及資安，故公司自可依設備條件之可行性，明定於其股東會議事規則，爰增訂第五項。
第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子	第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行	1. 第二項及第五項未修正。 2. 為明訂公司股東會以視訊會議方式為之時，計算出席股份總數時應加計以視訊方式完成報到股東之股數，爰修

修正條文	現行條文	說明
方式行使表決權之股數計算之。 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。	使表決權之股數計算之。 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。	正第一項。 3. 公司股東會以視訊會議方式為之時，如遇主席宣布流會，公司應另於股東會視訊會議平台公告流會，以即時週知股東，爰修正第三項。 4. 公司假決議另行召集股東會，股東欲以視訊方式出席者，應向本公司登記，爰修正第四項。
第十一條 股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。 前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。	第十一條 （第一至六項略）	1. 第一項至第六項未修正。 2. 為明訂以視訊方式參與股東會之股東，其提問之方式、程序與限制，爰增訂第七項。 3. 為有助其他股東均能了解提問股東之提問內容，公司除對與股東會各項議題無關之提問得予以篩選外，其餘股東提問問題宜於視訊平台揭露，爰增訂第八項。
第十三條	第十三條 （第一至三項略）	1. 第一項至第三項及第五項至第八項未修正。

修正條文	現行條文	說明
股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。 股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。 本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。 以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。	股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。	2. 為明訂股東以書面或電子方式行使表決權後，欲改以視訊方式出席股東會，應先以與行使表決權相同之方式撤銷，爰修正第四項。 3. 股東會以視訊會議召開者，為使以視訊方式參與之股東有較充足之投票時間，自主席宣布開會時起，至宣布投票結束時止，均可進行各項原議案之投票，其計票作業須為一次性計票始可配合以視訊參與股東之投票時間，爰增訂第九項及第十項。 4. 視訊輔助股東會之股東，已辦理以視訊方式出席之登記，如欲改為親自出席實體股東會，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記，逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會，爰增訂第十一項。 5. 參照經濟部 101 年 2 月 24 日經商字第 10102404740 號函及同年五月三日經商字第 10102414350 號函釋規定，以電子方式行使表決權之股東，且未撤銷意思表示，就原議案不得提修正案，亦不可再行使表決權，但股東會當日該股東仍可出席股東會，且可於現場提出臨時動議，並得行使表決權，又考量書面與電子投票均為股東行使權利之方式之一，基於公平對待之原則，書面投票亦應比照前開電子投票之規範精神，以保障股東權益，

修正條文	現行條文	說明
		爰於第十二項明訂，以書面或電子方式行使表決權之股東，未撤銷其意思表示時，仍得登記以視訊方式參與股東會，但除對臨時動議可提出並行使表決權外，不得對原議案或原議案之修正進行投票，且不得提出原議案之修正。
第十五條 股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。 本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。	第十五條 （第一至三項略）	1. 第一項至第三項未修正。 2. 為利股東了解視訊會議之召開結果、對數位落差股東之替代措施及發生斷訊處理方式及處理情形，爰要求公司於製作股東會議事錄時，除依第三項規定應記載之事項外，亦應記載會議之起迄時間、會議之召開方式、主席及記錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形，爰增訂第四項。 3. 如召開視訊股東會者，須於召集通知載明對以視訊方式參與股東會有困難股東提供適當之替代措施，爰明定應於議事錄載明，對此等有數位落差股東提供之替代措施，增訂第五項。
第十六條（對外公告） 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以	第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。	1. 為使股東得知悉徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，以及採書面或電子方式出席之股數，公司應於股東會場內明確揭示。若公司以視訊會議召開者，則應上傳至股東會視訊會議平台，

修正條文	現行條文	說明
視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。		爰修正第一項。 2. 為使參與股東會視訊會議之股東可同步知悉股東出席權數是否達股東會開會之門檻，明定公司應於宣布開會時，將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台，其後如再有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦應再揭露於視訊會議平台，爰增訂第二項。
第十九條（視訊會議之資訊揭露） 股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。	第十九條	1. 本條新增。 2. 為使參與股東會視訊會議之股東得即時知悉各項議案之表決情形及選舉結果，規範充足之資訊揭露時間，爰增訂本條。
第二十條（視訊股東會主席及紀錄人員之所在地） 本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。	第二十條	1. 本條新增。 2. 於股東會以視訊會議方式為之，且無實體開會地點時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，另為使股東得知悉主席所在地點，主席應於開會時宣布其所在地之地址，爰增訂之。
第二十一條（斷訊之處理） 股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。 股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項	第二十一條	1. 本條新增。 2. 為減少視訊會議之通訊問題，參酌國外實務，得於會前提供連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題，增訂第一項。 3. 公司召開股東會視訊會議，主席應於開會宣布，若發生因天災、事變或其他不可抗

修正條文	現行條文	說明
所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。 發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。 依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。 依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。 本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。 發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東		力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達三十分鐘以上時，應於五日內召開或續行集會之日期，並不適用公司法第 182 條須經股東會決議後始得為之之規定，爰增訂第二項。公司、視訊會議平台、股東、徵求人或受託代理人個別故意或過失造成無法召開或參與視訊會議者，非屬本條之範圍。 4. 本公司發生第二項應延期或續行會議之情事時，依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第二項規定，未登記以視訊參與原股東會之股東（包括徵求人及受託代理人）不得參與延期或續行會議，爰配合增訂第三項。至於召開視訊輔助股東會者，原參與實體股東會之股東，得繼續以實體方式參與延期或續行會議，併予說明。 5. 本公司依第二項規定應延期或續行會議時，依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第三項規定，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東（包括徵求人及受託代理人）未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數，爰配合增訂第四項。

修正條文	現行條文	說明
會全部議案，視為棄權。 本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。 公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。		6. 針對因發生通訊障礙無法續行會議，而須延期或續行召開股東會時，對於前次會議已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，得視為已完成決議，無須再重新討論及決議，以減少續行會議開會時間及成本，爰訂定第五項。 7. 考量視訊輔助股東會同時有實體會議及視訊會議進行，如因不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時，因尚有實體股東會進行，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會，爰訂定第六項。 8. 本公司發生第二項項應繼續進行會議而無需延期或續行會議之情事時，依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第五項規定，以視訊方式參與股東會股東（包括徵求人及受託代理人），其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權，爰配合增訂第七項。 9. 考量前開斷訊而延期或續行集會與原股東會實具有同一性，爰無須因股東會延期或續行集會之日期，再依公開發行股票公司股務處理準則

修正條文	現行條文	說明
		第四十四條之二十第七項所列規定重新辦理股東會相關前置作業，爰訂定第八項。 10.另考量股東會視訊會議已延期時，就公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項等有關股東會當天須公告揭露事項，仍須於延期或續行會議當天再揭露予股東知悉，爰訂定第九項。
第二十二條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。	第二十二條	1. 本條新增。 2. 公司召開視訊股東會時，考量數位落差股東以視訊方式參與股東會恐有所窒礙，應提供股東適當替代措施，如書面方式行使表決權或提供股東租借參與會議之必要設備等。
第二十三條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。	第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。	配合本次增訂條文，調整條次。

附件九

昱泉國際股份有限公司

辦理 114 年度私募國內普通股

私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

中　華　民　國　一　一　四　年　　四　　月　　二　十　八　　日

昱泉國際股份有限公司

114 年度辦理私募國內普通股之證券承銷商評估意見書

一、前言

昱泉國際股份有限公司(以下簡稱「昱泉公司」或「該公司」)擬依「證券交易法」第43條之6規定辦理114年度私募國內現金增資發行普通股案(以下簡稱本私募案)，該公司擬於民國(以下同)114年5月6日召開董事會決議辦理私募普通股計畫。依據該次董事會之提案內容，私募額度以不超過30,000仟股為上限，自本年度股東常會決議日起一年內不超過三次辦理。私募對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限，其私募價格以每股價格不低於參考價格之八成為訂價依據。

另依據金融監督管理委員會「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內或辦理私募引進策略投資人後，將造成經營權發生重大變動者，即董事席次變動達三分之一者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。該公司董事會決議辦理私募前一年內至該私募普通股交付日起一年內，不排除經營權將發生重大變動，故該公司委任本承銷商就該公司辦理本次私募案之必要性與合理性出具評估意見。

本意見書之內容僅作為昱泉公司114年5月6日董事會辦理私募有價證券及114年股東常會決議本次私募案之參考依據，不得作為其它用途使用。本意見書係依據昱泉公司所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所出具，對後續未來該公司因進行本次私募案計畫變更或發生其它可能影響本意見書內容變動之情事，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

二、承銷商評估意見

(一)適法性評估

該公司 113 年度經會計師查核簽證之合併財務報表顯示稅後淨損為 28,484 仟元，且累積虧損為 44,710 仟元，不受「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第 3 條規定之公開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損不得辦理私募有價證券之限制，經檢視該公司 114 年 5 月 6 日董事會提案資料，私募對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令之特定人為限，其發行價格訂價依據，係取「定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。」及「定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。」二者孰高者為參考價格，且以不低於參考價格之八成訂定之，故無需另行洽請獨立專家就訂價之依據及合理性出具意見。惟實際訂價日及發行價格，擬提請股東常會於不低於股東常會決議之定價依據與成數範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況訂定之，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定。

(二)昱泉公司概況

昱泉公司成立於民國 78 年 4 月 18 日，於 91 年 3 月 22 日於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃，該公司主要從事於大型多人線上角色扮演類型遊戲及手機遊戲等開發、授權及代理等項目，遊戲產品包括「G9:League of Aces 特攻聯盟」、「笑傲江湖」、「新神鵰俠侶」、「流星蝴蝶劍.net」、「功夫全明星」、「Heroes of Dungeon 仲裁英雄」及「Aurora7 希望之子」等。

(三)本次辦理私募案之必要性及合理性評估

1.必要性之評估

由於該公司目前營運狀況受大陸遊戲監管政策影響，經營空間受阻，加上產業環境競爭激烈及產品生命週期縮短，以致獲利不易，該公司考量若向金融機構申請融資，將提高負債比率，所衍生之利息費用及償債壓力將使公司產生額外之財務負擔，不利於該公司體質改善，故採股權工具進行籌資為較有利選擇；如以公開募集方式辦理增資，以該公司目前營運虧損情形，恐難獲得一般投資人青睞，其資金募集計畫之完成存有不確定性。該公司為提高資金募集計畫達成之可行性，且兼具私募迅速簡便之時效性，並可適時配合資金運用計畫，故本次採私募方式辦理現金增資發行新股，洽詢策略性夥伴或該公司內部人或關係人之方式辦理現金增資發行新股，用以充實營運資金及償還銀行借款，除可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構，促使公司營運獲得改善，故應有其必要性。

整體而言，該公司為降低營運資金成本之壓力並強化財務結構，本次辦理私募增資擬用以充實營運資金及償還銀行借款，將利於該公司改善未來營運體質亦可進一步強化公司財務結構及節省利息支出，故應有其必要性。

2.合理性之評估

對公司本次辦理之私募案，本承銷商就以下三方面評估其合理性：

(1)私募案發行程序之合理性

經檢視該公司擬於 114 年 5 月 6 日討論本次私募普通股案之董事會會議提案資料，其訂價方式及私募特定人之選擇方式等，尚符合證券交易法及相關法令規定，並無重大異常之情事。

(2)辦理私募有價證券理由之合理性

以該公司近期之營運狀況，考量其資本市場接受度及股票流動性等因素，如透過公開募集方式籌資恐不利於短時間內取得所需之資金，而採私募方式則相對具時效性，可於短期內取得所需資金，故本次擬以私募方式取得資金，尚具合理性。

(3)私募預計產生之效益合理性

該公司本次私募資金用途擬用於充實營運資金及償還銀行借款，可減少營運資金成本之壓力，強化財務結構，促使公司營運穩定成長及有利於提升整體股東權益。該公司若未辦理私募增資而改採取銀行借款方式支應，以該公司近期營運狀況觀之，恐不易取得有利之借款條件，將增加該公司之財務負擔，進而提升經營

風險，故該公司為維持財務調度彈性及避免利息支出侵蝕獲利，並藉由應募人之經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提昇整體競爭力，進而增加公司營收與獲利，以因應產業變遷、強化公司經營體質及競爭力，對該公司長期營運發展及提昇整體股東權益均有正面之助益，其效益應屬合理可期。

(四)應募人之選擇及其可行性與必要性評估

(1)應募人之選擇

依該公司所供之董事會議程資料所載，本次私募案之應募人將依符合「證券交易法」第 43 條之 6、金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令規定擇定之，並以對公司未來營運有直接或間接助益者為優先考量，且對該公司具有一定了解之內部人、關係人或策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則，惟目前尚未洽定特定人。

(2)應募人如為內部人或關係人

應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下：

A.應募人之選擇方式與目的

應募人如為內部人或關係人時，將以對公司未來營運有直接或間接助益，且對該公司具有一定了解者。名單暫訂將包含下列對象：

可能應募人	與該公司關係
大敦投資股份有限公司	內部人
洪英超	內部人

資料來源：該公司提供。

應募人如屬法人者，該法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係明細如下：

可能應募人	前十大股東名稱	持股比例	與該公司關係
大敦投資股份有限公司	新力旺國際控股股份有限公司公司	100%	內部人

資料來源：該公司提供。

B.應募人之可行性及必要性

經檢視該公司所揭露上述可能參與應募之內部人或關係人名單，為該公司法人董事及代表人，由於該等應募人原即熟悉公司業務，在公司營運較為艱辛的時期，由上述內部人或關係人參與本次私募普通股之認購，將更提升公司內部人及關係人之持股比率以穩定經營權，並可提供公司營運所需資金、減輕公司資金壓力，故如該公司選擇上述內部人或關係人參與應募，應屬可行且必要。

(2)應募人如為策略性投資人

A.應募人之選擇方式與目的

該公司辦理私募引進策略性投資人，一方面可取得長期穩定之資金，一方面藉由與應募人之長期策略合作，可協助公司拓展營運範圍、營運所需各項管理與財務資源，或提升公司競爭優勢。故引進之策略性投資人將以對本公司營運具有一定了解，可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量，惟目前尚未洽定策略性投資人。

B.應募人之可行性及必要性

該公司為積極創造獲利來源及競爭利基，擬引進策略性投資人，期藉由本身經驗、技術、知識或通路等，改善公司營運體質，提升公司獲利並提高股東權益，因此應募人對象以對公司未來業務拓展有所助益之策略性投資人為考量，具有其可行性及必要性。

(五)經營權移轉後對公司業務、財務及股東權益等之影響

昱泉公司目前已發行股本為 23,395 仟股，本次以不超過 30,000 仟股為上限辦理私募普通股，如全數發行，則本次私募普通股後所增加股本將占私募後股本比重為 56.19%，且該公司擬於 114 年 6 月 27 日股東常會進行全面董事(含獨立董事)改選，該公司辦理私募之時間點將落於 114 年 6 月股東常會之後，不排除未來該公司董事席次因股權結構重大改變、辦理私募普通股所引進之特定投資人是否取得一定數量董事席次參與公司經營，因而造成經營權發生重大變動之可能。依照法令規定，該公司若有發生董事席次或經營權變動情事，將依相關規定辦理資訊揭露，以確保股東權益。茲就昱泉公司未來若董事席次異動比例達經營權發生重大變動時，對該公司業務、財務及股東權益等之影響說明如下：

1.對公司業務之影響

評估該公司目前所屬產業環境競爭激烈，本次私募所募集之資金除用以支應日常營運需求及償還銀行借款改善財務結構外，該公司以永續經營及公司未來發展作為考量，除擬洽定內部人或關係人之應募人外，亦將討論引進對該公司未來營運有助益之策略性投資人，協助該公司擬訂適當之經營策略，帶來對提升市場競爭之優勢、拓展業務等效益，以期增加公司之營運效率及競爭力，故本次辦理私募案對公司之業務營運應有正面助益。

2.對公司財務之影響

該公司本次辦理私募普通股將用於充實營運資金及償還銀行借款，以改善財務結構及因應未來營運發展需求，除有助於該公司取得長期穩定之資金外，本次私募資金投入營運支用後，每年可減少向金融機構融資之還款壓力及減輕利息支出，亦可強化財務結構並維持財務彈性，故本次辦理私募案對該公司財務應有正面助益。

3.對公司股東權益之影響

該公司本次私募普通股除有助於公司取得長期穩定資金外，私募對象除內部人外，亦可藉以引進策略性投資人，提升公司獲利及股東權益。依該本次私募普通股之訂價原則，其發行價格之訂定，均以不低於參考價之八成為訂價原則，故本次私募價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，雖私募後不排除有經營權發生重大變動之可能性，然私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與策略夥伴間長期合作關係，考量該公司私募資金用途合理規劃，本次募集資金挹注、投資人以長期關係支應未來營運所需，改善財務結構，強化公司體質，長期預期對股東權益亦將有正面效益。另如因本次辦理私募普通股依前述法令規定之定價方法致私募價格低於股票面額，而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理，其因應方式亦屬合理。故本次私募案對公司之股東權益尚無重大不利之影響。

(六)評估意見總結

綜上所述，該公司本次私募案募集之資金將用以充實營運資金及償還銀行借款，期許能取得穩定長期資金，減少營運資金成本之壓力、進行業務開拓、增進產品生產效益及強化財務結構，促使公司營運穩定成長及有利於提升整體古都權益之目標，復考量該公司獲利狀況及以公開募集方式籌集資金之可行性等因素，該公司擬以私募方式辦理有價證券實有其必要性及合理性；另經本承銷商檢視該公司擬於 114 年 5 月 6 日董事會之議事提案資料，其發行計畫內容、發行程序、私募價格訂定之依據及應募人選擇之方式等，尚符合證券交易法及相關法令規定，並無重大異常之情事。

三、其他聲明

(一)本意見書之內容僅作為昱泉國際股份有限公司 114 年 5 月 6 日董事會決議及 114 年度股東常會決議本次辦理私募增資發行普通股之參考依據，不作為其他用途使用。

(二)本意見書內容係參酌昱泉國際股份有限公司所提供之擬於 114 年 5 月 6 日召開董事會之議程提案資料及該公司之財務資料暨經由「公開資訊觀測站」之公告資訊等進行評估，對未來該公司因本次私募案計畫變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

(三)本承銷商非為昱泉國際股份有限公司或其內部人之關係人，特此聲明。

評估人：統一綜合證券股份有限公司

董事長：林寬成

中　華　民　國　114　年　4　月　28　日

(僅限昱泉國際股份有限公司 114 年度辦理私募有價證券之證券承銷商評估意見書使用)

獨立性聲明書

本公司受託就昱泉國際股份有限公司（以下簡稱昱泉公司）114 年度辦理私募普通股之必要性與合理性，出具評估意見書。

本公司執行上開業務，特聲明並無下列情事：

1.本公司非為昱泉公司採權益法投資之被投資公司。
2.本公司非為對昱泉公司採權益法評價之投資者。
3.本公司董事長或總經理與昱泉公司之董事長或總經理並非為同一人，亦無具有配偶或二親等以內之關係。
4.本公司非為昱泉公司之董事或監察人。
5.昱泉公司非為本公司之董事或監察人。
6.本公司與昱泉公司間於上述情事外，並無證券發行人財務報告編製準則第十八條規定所訂關係人之關係。

為昱泉公司辦理私募普通股之必要性與合理性評估意見案，本公司提出之評估意見書均維持超然獨立之精神。

評估人：統一綜合證券股份有限公司

董事長：林 寬 成

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 二 十 八 日

(僅限昱泉國際股份有限公司 114 年度辦理私募有價證券之證券承銷商評估意見書使用)

附件十

昱泉國際股份有限公司

解除董事暨代表人競業禁止限制之公司職務表

身分別	董事暨代表人姓名	目前兼任其他公司職務
董事	洪英超	子公司： 糖心數位娛樂(股)公司 法人代表人。 昱泉國際(香港)股份有限公司 法人代表人。 InterServ Inc. 法人代表人。 昱利信息技術(上海)有限公司法人代表人。
		天火數位(股)公司 董事長。
		遊戲浪潮(股)公司 董事長。
		亞璽友盟(股)公司 董事長。
董事	黃景輝	欣中天然氣(股)公司 董事會秘書。
		欣屏天然氣(股)公司 董事。
董事	劉明昆	弘光科技大學-多媒體遊戲發展與應用系 副教授。
獨立董事	黃祥穎	建智聯合會計師事務所 合夥會計師。
		宏全國際(股)公司獨立董事。
		華豫寧(股)公司獨立董事。
		立敦科技(股)公司薪酬委員。
		立隆電子工業(股)公司薪酬委員。
獨立董事	陳致成	匯理怡和資本(股)公司 董事長。
獨立董事	廖仁聖	華隆機械工廠(股)公司 業務經理。
獨立董事	鍾燕宜	國立彰化師範大學 教育學院輔導與諮商學系兼任教授。

附錄一

昱泉國際股份有限公司

董事持股情形：

職稱	姓名	持有股數	附註
董事長	大敦投資股份有限公司	5,072,110	
	代表人：洪英超	24,000	
董事	大敦投資股份有限公司	5,072,110	
	代表人：林文凱	0	
董事	亞米海洋食養股份有限公司	2,000	
獨立董事	陳中河	0	
獨立董事	黃祥穎	0	
獨立董事	黃秋鴻	0	
獨立董事	洪玉婷	0	
全體董事持有股數		5,098,110	佔股份總額 21.79%
全體董事依法最低應持有股數		2,807,395	佔股份總額 12.00%

註 1：全體董事持有股數截至 114 年股東常會停止過戶日 114 年 4 月 29 日。

註 2：本公司截至 114 年 4 月 29 日止已發行股份總數為 23,394,960 股。

昱泉國際股份有限公司
董事會議事規範

第一條：（本規範訂定依據）

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條及證交法第二十六條之三第八項規定訂定本規範，以資遵循。

第二條：（本規範規範之範圍）

本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。

第三條：（董事會召集及會議通知）

本公司董事會每季召集一次。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事(獨立董事)，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

本規範第十二條第一項各款之事項，不得以臨時動議提出。

第四條：（會議通知及會議資料）

本公司董事會指定辦理議事事務單位為財務部。

議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第五條：（簽名簿等文件備置及董事之委託出席）

召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第二項代理人，以受一人之委託為限。

第六條：（董事會開會地點及時間之原則）

本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第七條：（董事會主席及代理人）

本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

第八條：（董事會參考資料、列席人員與董事會召開）

本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事事務單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。

必要時，董事會亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。

已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。

前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第九條：（董事會開會過程錄音或錄影之存證）

本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

以視訊會議召開者，其會議視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十條：（議事內容）

本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

一、報告事項：

（一）上次會議紀錄及執行情形。

（二）重要財務業務報告。

（三）內部稽核業務報告。

（四）其他重要報告事項。

二、討論事項：

（一）上次會議保留之討論事項。

（二）本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

第十一條：（議案討論）

本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第四項規定。

第十二條：（應經董事會討論事項）

下列事項應提本公司董事會討論：

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。

七、財務、會計或內部稽核主管之任免。

八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

九、薪資報酬委員會建議之董事及經理人薪資報酬若董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。

十、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第十三條：（表決《一》）

主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

一、舉手表決。

二、唱名表決。
三、投票表決。
四、公司自行選用之表決。
前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。

第十四條：（表決《二》及監票、計票方式）
本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。
議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條：（董事之利益迴避制度）
董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。
本公司董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條：（會議紀錄及簽署事項）
本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：
一、會議屆次（或年次）及時間地點。
二、主席之姓名。
三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
四、列席者之姓名及職稱。
五、記錄之姓名。
六、報告事項。
七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第四項規定出具之書面意見。
八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。

三、董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第十七條：（董事會之授權原則）

除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確。

第十八條：（常務董事會）

本公司若有設置常務董事，常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第八條至十一條、第十三條至十六條規定；董事長之選任或解任準用第三條第四項規定。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。

第十九條：（附則）

本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告，未來如有修正得授權董事會決議之。

本規範訂立於民國 92 年 4 月 2 日。

第一次修訂於民國 95 年 12 月 26 日。

第二次修訂於民國 97 年 3 月 25 日。

第三次修訂於民國 101 年 3 月 20 日。

第四次修訂於民國 101 年 12 月 18 日。

第五次修訂於民國 108 年 8 月 13 日。

第六次修訂於民國 109 年 4 月 15 日。

第七次修訂於民國 112 年 11 月 8 日。

附錄三

昱泉國際股份有限公司
公司章程

第一章　　總　　則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為昱泉國際股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如下：

１・CB01010機械設備製造業

２・CB01030污染防治設備製造業

３・F109070文教、樂器、育樂用品批發業

４・F113050電腦及事務性機器設備批發業

５・F118010資訊軟體批發業

６・F119010電子材料批發業

７・F209060文教、樂器、育樂用品零售業

８・F213030電腦及事務性機器設備零售業

９・F218010資訊軟體零售業

１０・F219010電子材料零售業

１１・F601010智慧財產權業

１２・I301010資訊軟體服務業

１３・I301020資料處理服務業

１４・I301030電子資訊供應服務業

１５・I301040第三方支付服務業

１６・I301050實境體感應用服務業

１７・I401010一般廣告服務業

１８・I501010產品設計業

１９・IZ13010網路認證服務業

２０・J101030廢棄物清除業

２１・J101040廢棄物處理業

２２・J101050環境檢測服務業

２３・J101060廢（污）水處理業

２４・J101070放射性廢料處理服務業

２５・J101080資源回收業

２６・J101090廢棄物清理業

２７・J101990其他環境衛生及污染防治服務業

２８・J399010軟體出版業

２９・JE01010租賃業

３０・ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司轉投資之金額，得不受公司法第十三條之限制。

第 四 條：本公司設總公司於臺中市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。

第 五 條：本公司之公告方法，依主管機關規定行之。

第二章　股　　份

第 六 條：本公司資本總額定為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股新台幣10元。其中，未發行之股份，授權董事會得分次發行。

第一項資本額內保留新台幣23,000,000元供發行員工認股權證，共計2,300,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會得分次發行。

第六條之一：本公司依法買回股份之轉讓對象、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股之發給對象及發行新股得承購股份之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第 七 條：本公司股票概為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 八 條：股份之轉讓，非將受讓人之姓名或名稱記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所或居所，記載於公司股東名簿，不得以其轉讓對抗公司。

第 九 條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第 十 條：股票遇有毀滅、遺失、或被盜等情事，而欲補發新股票者，應即以書面報告本公司，並在公司所在地或股票遺失地或毀損地之通行報紙，將遺失或毀損原因公告，依聲請法院公示催告，取得除權判決後，始得檢同上述報紙及除權判書正本，並以該股東原印鑑填具申請書，向本公司申請換給替補之新股票。

股票因污損或須分合而申請換發新股票者，應填具本公司所定之股票換發申請書，連同舊股票，向本公司申請之。

第三章　股　東　會

第十一條：本公司股東會分下列兩種：

一、股東常會，每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集之。

二、股東臨時會，經董事會認為必要時召集之。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十三條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十四條：本公司各股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。

第十五條：股東會之決議，依相關法令規定決議。

第四章　董　事

第十六條：本公司設董事五至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

前項董事名額中，獨立董事三人以上，非獨立董事二至六人。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。

本公司依證券交易法規定，設置審計委員會替代監察人，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，由董事會依相關法令規定另定之。

第十六條之一：本公司董事及獨立董事選舉皆採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事及獨立董事候選人名單，送請股東會，

股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關法令規定辦理。

第十七條：董事會應由三分之二(含)以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長對外代表本公司。

第十八條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長提定董事一人代理或由董事互選之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理出席之。前項代理人以受一人之委託為限。

第十八條之一：董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。

第十八條之二：董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十九條：本公司得設經理人若干人，經理人包含總經理及副總經理，其委任、解任及報酬須有董事過半數同意行之。

第十九條之一：本公司得為董事、經理人購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。

第二十條：經理人應依照董事會決議及公司章程之規定，主持公司業務。

第二十一條：本公司董事間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第二十一條之一：本公司董事執行本公司業務時，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議訂。

第五章　會　計

第二十二條：本公司應於每屆會計年度終了，由董事會造具下列表冊，送委託會計師查核，出具報告書提交股東常會請求承認：

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十三條：公司年度如有獲利，應提撥百分之五至十五為員工酬勞，及得提撥不高於百分之一為董事酬勞。但公司如有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第二十四條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損後，董事會依下列分配順序擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之：

一、 提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時得不提列；

二、 依法提列或迴轉特別盈餘公積；

三、 前項餘額再加計累計未分配盈餘，並視營運需要全數或保留部分，其餘派付股東紅利。

第二十四條之一：本公司股東會決議通過之盈餘分派中之股東紅利，係綜合考慮未來資金需求及長期財務規劃、財務結構及每股盈餘稀釋程度，並滿足股東對現金流入之需求，就二十四條可分配盈餘提撥股東股利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，惟此項盈餘分派之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。

第六章　附　則

第二十五條：本公司得為對外保證。

第二十六條：本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第二十七條：本章程訂立於民國78年4月13日。

第一次修正於民國78年11月27日。

第二次修正於民國79年2月12日。

第三次修正於民國80年1月25日。

第四次修正於民國80年4月8日。

第五次修正於民國82年4月21日。

第六次修正於民國82年11月10日。

第七次修正於民國83年9月5日。

第八次修正於民國86年3月10日。

第九次修正於民國86年6月24日。

第十次修正於民國86年11月19日。

第十一次修正於民國87年5月25日。

第十二次修正於民國88年10月1日。

第十三次修正於民國89年4月10日。

第十四次修正於民國90年6月19日。

第十五次修正於民國91年6月26日。

第十六次修正於民國92年6月25日。

第十七次修正於民國93年6月15日。

第十八次修正於民國95年6月23日。(援依證交法第二十六條之三增訂章程之第二十一條自96年1月1日施行)

第十九次修正於民國96年6月13日。

第二十次修正於民國99年6月25日。

第二十一次修正於民國101年6月27日。

第二十二次修正於民國102年6月25日。

第二十三次修正於民國103年6月26日。

第二十四次修正於民國104年6月30日。

第二十五次修正於民國105年6月28日。

第二十六次修正於民國107年6月26日。

第二十七次修正於民國108年6月26日。

第二十八次修正於民國110年7月29日。

第二十九次修正於民國111年6月15日。

第三十次修正於民國113年6月28日。

昱泉國際股份有限公司

董事長：洪英超

附錄四

昱泉國際股份有限公司
股東會議事規則

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員宜至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十一條 出席股東發言前，需先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶名，由主席裁定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就

該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由公司妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項股東會議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定臺灣證券交易所股份有限公司 (財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員宜佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，宜佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行開會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本規則訂於中華民國八十九年四月十日。

第一次修訂於中華民國九十一年六月二十六日。

第二次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。

第三次修訂於中華民國一〇二年六月二十五日。

第四次修訂於中華民國一〇四年六月三十日。

第五次修訂於中華民國一〇八年六月二十六日。

第六次修訂於中華民國一〇九年六月十一日。

第七次修訂於中華民國一一〇年七月二十九日。

附錄五

昱泉國際股份有限公司
董事選舉辦法

第一條 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。

第二條 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、 營運判斷能力。

二、 會計及財務分析能力。

三、 管理能力。

四、 危機處理能力。

五、 產業知識。

六、 國際市場觀。

七、 領導能力。

八、 決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第五條 本公司董事之選舉，均依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董

事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十內，召開股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第六條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第七條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第八條 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第九條 選舉開始前，應由主席指定計票員及具有股東身分之監票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

選舉票有左列情事之一者無效：
一、不用有召集權人製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

第十一條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事、獨立董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十二條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十三條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十四條 本辦法訂於中華民國一〇四年六月三十日。
本辦法修訂於中華民國一〇八年六月二十六日。
本辦法修訂於中華民國一一二年六月三十日。

儒風 承印
RU FON (02) 2225-1430